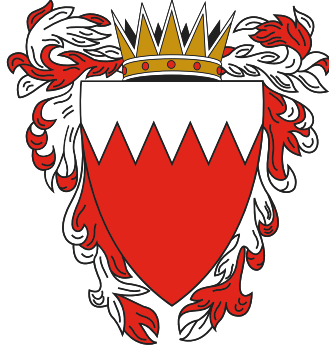




قانون تنظيم معاشات ومكافآت لموظفي الحكومة التقاعد



هيئة التشريع والرأي القانوني
Legislation & Legal Opinion Commission

يونيو - ٢٠٢٦

قانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة^١

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المواد ٣٥ بند (أ)، ٤٢، ١٠٠ من الدستور،
وعلى قانون تعويض موظفي البحرين لعام ١٩٥٧،
وعلى أنظمة التقاعد السابقة،
وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول
التعريف
مادة (١)

تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في مواد هذا القانون المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه وتشمل المذكر والمؤنث:

- أ - **نظام التقاعد**: يعني نظام التقاعد المبين وفقاً لمواد هذا القانون.
- ب - **أنظمة التقاعد السابقة**: تعني أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٥٥ ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به من سنة ١٩٣٠ ونظام الخدمة السابقة الذي بدأ العمل به قبل سنة ١٩٣٠^٢.

ج- **الموظف^٣**: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالمملكة علاقة لائحية أو عقدية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف الدائم والموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محدّدة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً.

^١ يلغى لفظاً "مستخدم" و "مستخدمين" أينما وردا في هذا القانون وذلك تطبيقاً للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

^٢ ألغى العمل بنظام النقد الاحتياطي والخدمة السابقة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

^٣ استبدل التعريف بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

د - **الراتب الأساسي:** يعني الراتب السنوي الذي يحصل عليه الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون محسوباً على أساس الراتب الأساسي الشهري دون أية إضافات أخرى تضم إليه.

هـ - **الراتب الأساسي الأخير:** متوسط الراتب الأساسي للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التقاعد مقسوماً على (١٢). وإذا قلت مدة الخدمة عن خمس سنوات حسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف عن هذه المدة.

و - **مدة الخدمة:** تعني الأشهر الكاملة التي قضاها الموظف في خدمة الحكومة إلى بلوغ الرجل سن الستين والمرأة سن الستين، وذلك منذ الالتحاق بالعمل الحكومي أو عند بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما كان متأخراً بحد أقصى قدره ٤٨٠ شهراً ويعتبر الشهر جزءاً من اثني عشر شهراً من السنة الميلادية، وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً^٤.

ز - **تاريخ التقاعد:** يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين محسوبة بالتقويم الميلادي. وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن الستين. على أنه بالنسبة للموظفين الذين يتصل عملهم مباشرة بسير الدراسة بجامعة البحرين، وبالكليات والمعاهد الأخرى، وبوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة له هو أول الشهر التالي لانتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظف سن التقاعد، على أنه فيما يتعلق بالقضاء المدنيين والشرعيين يكون تاريخ التقاعد بالنسبة لهم هو بلوغ سن السبعين، فإذا حل هذا التاريخ خلال العام القضائي مدت الخدمة حتى تاريخ انتهاء هذا العام ومع ذلك يجوز استثناء وفي الحالات خاصة مد مدة الخدمة للقضاة المدنيين والشرعيين إلى ما بعد سن السبعين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناء على أمر أميري وفي كل حالة على حده^٥.

ح - **المتقاعد:** هو الموظف الذي انتهت خدمته.

ط - **المعاش:** المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه.

ي - **المكافأة:** المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه.

ك - **صاحب المعاش:** هو المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر للمستحقين عنه معاش بموجب هذا القانون.

^٤ استبدل التعريف بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢

^٥ صدر المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٢.

^٦ استبدل البند (ز) من المادة الأولى طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٩.

ل - المستحق: هو الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش.

م - الهيئة: هي الهيئة العامة المنشأة طبقاً لهذا القانون لتنفيذ أحكامه.

ن - الوزير: الوزير المختص بالرقابة على الهيئة^٧.

الفصل الثاني

الخاضعون لأحكام القانون

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعيّنين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش.

ولا تسري أحكام هذا القانون على:

١ - أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام .

٢ - العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين

فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.^٨

مادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء من تاريخ العمل به، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من هذا التاريخ. على أن تطبق القواعد التالية على الموظفين المبينين فيما يلي:

أ - الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون ولم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة المشتركين فيها، فهؤلاء تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم طبقاً لأحكام هذا القانون، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب - الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة المشتركين فيها، وهؤلاء لهم الخيار في:

^٧ أضيف البند (ن) إلى المادة (١) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢ "تعريف الوزير".

^٨ استبدلت بموجب القانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

١- أن يعاملوا وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها، ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة.

٢- وفي حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة في البند (١) السابق، فلهم أن يعاملوا وفقاً لأحكام هذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي استلموها على (١٥٠) وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (٢٣) وبالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (٢٠) من هذا القانون مع اعتبار تاريخ العمل بهذا القانون هو دائماً تاريخ التقاعد لأغراض حساب الراتب الأساسي الأخير طبقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (١) من هذا القانون.

٣- أن يكتفوا بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة. كل ذلك مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون. ج- الموظفون الذين لم يبلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) مع استمرارهم في الخدمة^٩.

الفصل الثالث

حساب مدة الخدمة في المعاش أو المكافأة

مادة (٤)

مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون أو التي يكون شاغلها خاضعاً لأنظمة التقاعد السابقة، ويدخل في حساب مدة الخدمة مدة التأمين الاختياري ومدة الإعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الجهة التي يعمل بها الموظف والإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية، ويستقطع من الراتب^{١٠} عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون، ويتم ضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر، وترد الاشتراكات إذا قلت عن هذا الحد، كما يجوز للموظف

^٩ استبدلت هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٥.

^{١٠} تحل كلمة "الراتب" محل كلمة "المرتب" وكلمة "راتب" محل كلمة "مرتب" وكلمة "براتب" محل كلمة "بمرتب" أينما وردت في القانون، وذلك بموجب المادة الثانية من القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

استكمال كسور السنة بمواصلة الاشتراك طبقاً للفقرة الثانية من المادة (١٢) من هذا القانون^{١١}.

ولا يدخل في حساب مدة الخدمة:

- ١ - مدة الإجازات غير المرضية التي تمنح بغير راتب.
- ٢ - مدد الوقف عن العمل بغير راتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف من راتبه عنها.
- ٣ - المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ الموظف سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه سن التقاعد على أن يكافأ براتب شهر واحد وقت التقاعد عن كل سنة خدمة لا تدخل في حساب التقاعد.

مادة (٤) مكرراً^{١٢}

مع مراعاة أحكام البند (ز) من المادة (١) من هذا القانون، يجوز للموظف الاستمرار في العمل اختيارياً إلى سن الخامسة والستين، وللجهة المختصة الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد سن الخامسة والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة.

مادة (٥)

إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة أوقف صرف معاشه وضمت مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وألا يكون انتهاء الخدمة السابقة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي بعزله.

وعلى صاحب المعاش أن يرد المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٨٧) من هذا القانون دفعة واحدة دون غيرها من المكافآت إذا رغب في صرف المكافأة عن المدتين معاً في نهاية مدة خدمته، ويشمل الرد فائدة يصدر بتحديددها ونظام سدادها قرار من الوزير^{١٣} بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

^{١١} استبدلت الفقرة بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢

^{١٢} أضيفت المادة (٤) مكرراً بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{١٣} حلت عبارة "الوزير" محل عبارتي "وزير المالية" و "وزير المالية والاقتصاد الوطني" أينما وردتا في نصوص القانون رقم (١٣) لسنة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

وإذا لم يكن من الجائز ضم المدتين معاً عومل الموظف على أساس انهما مدتان منفصلتان ومع ذلك لا يجوز الجمع بين المعاش والراتب إلا بقرار من مجلس الوزراء^{١٤}.

مادة (٦)

إذا أعيد إلى الخدمة موظف ليس له معاش وسبق أن أديت له مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة - أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه دفعة واحدة مضافاً إليه فائدة يصدر بتحديددها وبنظام سدادها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد كل ذلك بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما الحق، وإذا لم يقدم الموظف طلبه خلال هذه الفترة فإنه يستطيع ضم مدة خدمته السابقة بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون وقت طلب الضم^{١٥}.

مادة (٧)

إذا أعيد إلى الخدمة موظف انتهت مدة خدمته دون أن يكون له معاش ولم يسبق أن صرف مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة - أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً يعادل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون محسوبة على أساس راتبه الشهري الأساسي وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون

^{١٤} استبدلت هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٤.

^{١٥} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٦.

والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة^{١٦}.

كما يجوز لأي موظف في حالة عدم انطباق نصوص المادتين (٥ و ٦) من هذا القانون والفقرة السابقة من هذه المادة على حالته أن يطلب - ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول مرة - ضم أية مدة خدمة يكون قد أمضاها في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص إلى مدة خدمته الجديدة، ويجوز للموظف غير البحريني في حال اكتسابه الجنسية البحرينية أن يتقدم بطلب لضم خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية إلى مدة خدمته الحالية سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي ؛ بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون وقت طلب الضم؛ وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر؛ وبشرط أن تكون مدة خدمته الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له. ويحدد قرار يصدره الوزير - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - مدد الخدمة السابقة المقصودة بهذه الفقرة وشروط الضم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب ضم المدة^{١٧}.

وللموظف الخاضع لأحكام هذا القانون، أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد، على أن تكون هذه المدد سنوات كاملة وبما لا يجاوز خمس سنوات، بشرط ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة عن أربعين سنة، وألا يكون الموظف قد استفاد من ضم الحد الأقصى لسنوات الخدمة الافتراضية وفقاً لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول بها، وذلك مقابل أداء مبلغ يحدد طبقاً للجدول رقم (٦) المرافق لهذا القانون، على أن يكون سداً إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للجدول رقم (٥) المرافق لهذا القانون^{١٨}.

ولا تحسب المدة الافتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية للموظف، إلا عند بلوغه سن الخمسين، أو انتهاء خدمته أي

^{١٦} استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً للقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٦.

^{١٧} استبدلت الفقرة الثانية من هذه المادة طبقاً للقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٠.

^{١٨} استبدلت الفقرة الثالثة من المادة (٧) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

الواقعتين أقرب. وتدخل مدد الخدمة الافتراضية في مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد سداد تكلفتها بالكامل^{١٩}.

وينظم قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، شروط الضم الأخرى وإجراءات هذا الضم^{٢٠}.

مادة (٨)

إذا انتهت خدمة الموظف الذي سبق أن طلب حساب مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وذلك قبل سداد كامل المبالغ المستحقة عليه كان للهيئة العامة لصندوق التقاعد الحق في الحصول على هذه المبالغ من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة، خصم منها باقي المبلغ دفعة واحدة.

وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش أو إصابته بعجز كلي تسقط المبالغ التي لم يتم دفعها ولا يحق للهيئة مطالبة أو ورثته أو المستحقين عنه بها^{٢١}.

مادة (٩)

إذا نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، سويت حقوقه التقاعدية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية، مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لما نص عليه في هذا القانون.

كذلك إذا نقل موظف شاغل لوظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون إلى قوة الدفاع أو الأمن العام في وظيفة عسكرية سويت حقوقه التقاعدية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لقانون التقاعد العسكري.

وينظم مجلس الوزراء بقرار يصدر منه كيفية تقدير المبالغ التي يلتزم بتحويلها صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، كما ينظم هذا

^{١٩} استبدلت الفقرة الرابعة من المادة (٧) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{٢٠} أضيفت الفقرة الثالثة وما يليها من هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٠.

^{٢١} استبدلت طبقاً للمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٤.

القرار كيفية تقدير المبالغ التي تلتزم بتحويلها الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام في حالة نقل موظف إلى وظيفة عسكرية في قوة الدفاع أو الأمن العام.

مادة (١٠)

تسري أحكام المواد ٥، ٦، ٧، ٨ في حالة تعيين أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام السابقين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (١٠) (مكرر)

إذا عُيِّنَ أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (١١) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقاً للجدول رقم (٥) ^{٢٢} المرافق لهذا القانون، ولا تسري أحكام المواد (٥، ٦، ٧، ٨) في شأن هؤلاء ^{٢٣}.

الفصل الرابع

الاشتراكات

مادة (١١)

يقتطع من الموظف نسبة (٧٪) من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً.

وتساهم الحكومة بنسبة (٢٠٪) من الراتب الأساسي للموظف.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة نسبة مساهمة الحكومة.

ويصدر الوزير قراراً يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات ومساهمة الحكومة ^{٢٤}.

مادة (١٢)

تسوى الحقوق التقاعدية للموظف ويوقف خصم الاشتراكات عند انتهاء خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

^{٢٢} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٠.

^{٢٣} أضيفت هذه المادة طبقاً للقانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٦.

^{٢٤} استبدلت المادة (١١) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

ومع ذلك إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، يكون له الحق في أن يستمر اختياريًا في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلباً بذلك خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه التقاعدية، على أن يتعهد الموظف بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل الواردة في المادة (٥٥) من هذا القانون، وتحسب مدة اشتراكه الجديدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة^{٢٥}.

الفصل الخامس

المعاش

مادة (١٣) ٢٦

يستحق الموظف معاشاً تقاعدياً متى قضى في الخدمة:

- أ- خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي.
- ب- عشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الإحالة على التقاعد أو الفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
- ج- خمساً وعشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة.
- د- عشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وبلغ الموظف خمسين سنة.

مادة (١٤)

إذا انتهت خدمة الموظف بالوفاة أو العجز الكلي عن العمل بناءً على قرار من اللجنة الطبية المختصة، استحق معاشاً بواقع ٤٠٪ من الراتب الشهري الأخير أياً كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، أو استحق المعاش المنصوص عليه في المادة (٢٠) من هذا القانون أيهما أكبر^{٢٧}.

وفي حالة فقد الموظف يسوى للمستحقين عنه معاش بافتراض انتهاء خدمته بالوفاة بواقع ٤٠٪ من الراتب الشهري الأخير أياً كانت مدة خدمته المحسوبة في

^{٢٥} أضيفت فقرة ثانية للمادة (١٢) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{٢٦} استبدلت المادة (١٣) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{٢٧} استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧.

التقاعد أو يسوى لهم المعاش المنصوص عليه في المادة (٢٠) من هذا القانون أيهما أكبر، ويصرف المعاش اعتباراً من تاريخ الفقد.

وإذا كان فقد الموظف أثناء تأدية عمله أو بسببه فيسوى المعاش للمستحقين بافتراض انتهاء الخدمة بالوفاة نتيجة لإصابة عمل طبقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون. وفى حالة فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه أنصبتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بافتراض وفاته.

فإذا عُثر على الموظف المفقود حياً ألغي المعاش الذي يصرف للمستحقين اعتباراً من أول الشهر التالي لظهوره حياً ويعامل الموظف وفقاً لأحكام الفقرة التالية.

إذا ثبت أن الفقد كان لسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه حسبت مدة الفقد ضمن مدته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها، أما إذا ثبت أن له دخلاً في عملية الفقد فعليه سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (١٨) لسنة ١٩٨٦ وتشمل ٥٪ من راتبه الأساسي السنوي وهو نصيبه في الاشتراكات و ١٠٪ من راتبه الأساسي السنوي وهو مساهمة الحكومة عن مدة الفقد، وإذا تبين عدم صلاحية الموظف للعمل بعد ظهوره حياً أو إذا امتنع عن العودة إلى عمله سُوي معاشه على أساس انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي وفقاً للمادة (٢٠) من هذا القانون.

أما إذا ثبتت وفاة الموظف أو صاحب المعاش حقيقة أو حكماً أو مضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون ظهوره حياً، أعتبر المعاش الذي تمت تسويته للمستحقين نهائياً على أن يكون تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وتصرف للمستحقين الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وذلك على اعتبار أن الموظف أو صاحب المعاش قد توفى^{٢٨}.

مادة (١٥)

إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف معاشاً متى بلغت مدة خدمته عشرين سنة ويحسب المعاش على أساس ضم خمس سنوات إلى هذه المدة على أن تتحمل جهة العمل تكلفة هذه الإضافة

^{٢٨} أضيفت الفقرة الثانية وما يلها في نهاية هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

طبقاً للجدول رقم (٦) المرافق لهذا القانون، بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة^{٢٩}.

مادة (١٦)

إذا كان إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي، خفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون.

مادة (١٧) ٣٠

ملغاة

مادة (١٨)

إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي.

وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك.

ويصدر الوزير بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك^{٣١}.

مادة (١٩)

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة ٥٪ إذا قلت سن الموظف عن ٤٥ سنة وبنسبة ٢.٥٪ إذا زادت عن ذلك وقلت عن ٥٠ سنة^{٣٢}.

مادة (٢٠)

١- يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره ٨٠٪ من الراتب الأساسي الأخير.

^{٢٩} استبدلت المادة (١٥) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{٣٠} الغيت المادة بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{٣١} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٦.

^{٣٢} استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٧٦.

٢- إذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع ١٥٪ من آخر راتب سدد عنه الاشتراك، وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره سبع سنوات^{٣٣}.

ويجوز تقرير زيادة المعاشات المستحقة أو التي تستحق بالتطبيق لهذا القانون، ورفع الحدين الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة، بنسبة يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير^{٣٤}.

مادة (٢١) ٣٥

يجوز للهيئة بناء على طلب الموظف تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً للبند (٢) من المادة (٢٠) من هذا القانون إلى معاش إضافي يحسب طبقاً للبند (١) من المادة (٢٠) على ألا يتجاوز المعاش والمعاش الإضافي نسبة ٩٠٪ من الراتب الأساسي الأخير. وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمساً وأربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع ١٥٪ من آخر راتب سدد عنه الاشتراك وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره سنتان.

مادة (٢٢)

يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، ويُضاف له معاشاً عن مدة خدمته في غير هذا المنصب - أيأ كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (٢٠) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (٨٠٪) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن نسبة (٤٠٪) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر، وإذا كان مستحقاً لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح.

^{٣٣} استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧.

^{٣٤} أضيفت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨١.

^{٣٥} أضيفت مادة جديدة برقم (٢١) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

وتُصرف للوزير ومن في حكمه مكافأة تقاعد بواقع (١٥٪) من الراتب الأساسي الأخير للوزير، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الزائدة في منصبه الوزاري والتي لا تدخل في حساب المعاش وبعد أقصى قدره سبع سنوات. ولا تطبق عند تسوية معاش الوزير ومن في حكمه، أحكام المواد (١٣) و(١٥-١٩) من هذا القانون، كما لا يسري سن التقاعد على الوزراء ومن في حكمهم، ويدخل في معاش الوزير ومن في حكمه مدة خدمته التي تلي سن التقاعد الاعتيادي. وتحمل الميزانية العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة الاعتبارية المحسوبة في المعاش المستحق للوزير ومن في حكمه^{٣٦}.

مادة (٢٣)

أ- لا يجوز أن يقل معاش الموظف عن خمسة وأربعين ديناراً شهرياً، كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن تسعة دنانير شهرياً، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقاً لصاحب المعاش.

ب- إذا قل نصيب المستحق في المعاش عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بعد وفاة صاحب المعاش فيكمل نصيب المستحق للوصول به إلى الحد الأدنى السالف الذكر، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ٣/٢ (ثلاثي) الراتب الأساسي الأخير المحسوب على أساسه معاش المستفيد وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٢٤) من هذا القانون.

ج- ولا تسري الأحكام المتقدمة على الحالات التي يجمع فيها مستحق بين معاشين يصرفان له من الخزينة العامة أو معاشين يصرف أحدهما له من الخزينة العامة والثاني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذا الحالات التي ينتقل فيها معاش مستحق إلى غيره من المستحقين عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام القانون إذا كان مجموع معاشات المستحق تزيد على الحد الأدنى المشار إليه في الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة^{٣٧}.

^{٣٦} استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٤.

^{٣٧} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٩.

مادة (٢٤)

إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، وفقاً للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول (٤)^{٣٨} المرافق لهذا القانون، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش.

ويعتبر الحمل المستكن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث وذلك إلى أن يفصل حياً فتصرف هذه الحقوق حسب نوعه ويعاد توزيع المعاش من جديد وفقاً للأحكام الواردة بالجدول (٤)^{٣٩} المرافق لهذا القانون^{٤٠}.

مادة (٢٥)

إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة الموظف أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم، انتقل نصيبها إلى أرامل الموظف أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهم، فإن لم توجد منهن واحدة آلى صندوق التقاعد.

مادة (٢٦)

إذا تزوجت الأرملة أو ماتت انتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم آلى صندوق التقاعد. وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم تزلمت أو طلقت من زوجها الأخير، استردت نصيبها في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشاً تقاعدياً عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق^{٤١}.

^{٣٨} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

^{٣٩} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

^{٤٠} استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

^{٤١} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٩.

مادة (٢٧)

ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه.

على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.

مادة (٢٨)

ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو تزلمت.

على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو تزلمت، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها.

مادة (٢٩)

أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفى أو أمهم متوفاة أو توفي أي منهما بعد استحقاقه المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم - بحسب الأحوال - وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على الموظف، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة^{٤٢}.

مادة (٣٠)

تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى أو ابنتها المتوفاة، ويوقف المعاش إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعاد صرف المعاش لها إذا طلقت أو تزلمت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة من زوج آخر بما يعادل معاشها عن ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدى إليها الفرق^{٤٣}.

^{٤٢} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (٤١) لسنة ٢٠١٠.

^{٤٣} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (٤١) لسنة ٢٠١٠.

مادة (٣١)

يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة^{٤٤}.

مادة (٣٢)

يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهام المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (٢٧) و (٢٨) من هذا القانون.

ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة^{٤٥}.

مادة (٣٣)

إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والإخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم.

مادة (٣٤)

يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش عن زوجها، أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ وفاة الزوج^{٤٦}.

مادة (٣٥)

يستحق الزوج معاشاً عن زوجته إذا كان مصاباً بعجز يمنع عن العمل أو الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويعاد توقيع الكشف الطبي على الزوج العاجز كل سنتين لإثبات حالة العجز، إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن زوال العجز غير محتمل^{٤٧}.

مادة (٣٦)

مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التقاعد.

^{٤٤} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (٤١) لسنة ٢٠١٠.

^{٤٥} استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (٤١) لسنة ٢٠١٠.

^{٤٦} استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

^{٤٧} استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

مادة (٣٧)

لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة أو أدنى إليه الفرق^{٤٨}.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجمع المستحق بين أكثر من معاش في الحالات الآتية:

- ١- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها، بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون.
- ٢- يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.
- ٣- يجمع الأب والام بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.
- ٤- يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته^{٤٩}.

الفصل السادس

مكافأة التقاعد

مادة (٣٨)

الموظف الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشاً تقاعدياً طبقاً للأحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقاً للأحكام التالية.

مادة (٣٩)

يستحق الموظف مكافأة تقاعد بواقع ١٥٪ من الراتب السنوي محسوباً طبقاً للمادة (٤١) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، وإلا كان مستحقاً لاشتراكاته فقط^{٥٠}.

مادة (٤٠)

لا يجوز أن تزيد المكافأة على راتب أربع سنوات.

^{٤٨} استبدلت الفقرة الأولى من المادة (٣٧) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{٤٩} استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧.

^{٥٠} استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٧٦.

مادة (٤١) ٥١

الراتب الذي تحسب على أساسه المكافأة هو الراتب الأساسي الأخير. وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

مادة (٤٢)

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخضع من المكافأة المشار إليها في المادة (٣٩) من هذا القانون ٢٥٪ إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات و ٢٠٪ إذا زادت على خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات و ١٥٪ إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة و ١٠٪ إذا بلغت خمس عشرة سنة وقلت عن عشرين سنة و ٥٪ إذا بلغت عشرين سنة أو زادت على ذلك.

وذلك مع مراعاة أحكام المادة (١٨) من هذا القانون ٥٢.

مادة (٤٣) ٥٣

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الإحالة على التقاعد ولم تكن مدة الخدمة مؤهلة لاستحقاق المعاش، يستحق الموظف المكافأة المحددة بالمادة (٣٩) من هذا القانون، ويجب أن تُصرف له المكافأة مضافاً إليها نصفها، على أن تتحمل جهة العمل تكلفة هذه الإضافة، مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من هذا القانون.

الفصل السابع

في سقوط ووقف الحق في المعاش أو المكافأة

مادة (٤٤)

لا يجوز حرمان موظف من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر من مجلس تأديب وفي حدود ربع المعاش أو المكافأة.

ولا يجوز إصدار قرار بحرمان صاحب معاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل ترك الخدمة.

وينظم قرار يصدر من الوزير إجراءات صرف المعاش أو المكافأة ومن تصرف إليهم في حالة وجود الموظف المستحق للمكافأة أو صاحب المعاش في السجن.

٥١ استبدلت المادة (٤١) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

٥٢ استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٧٦.

٥٣ استبدلت المادة (٤٣) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

مادة (٤٥)

يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو أية مبالغ أخرى مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمة الموظف أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبالغ حسب الأحوال وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق.

وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد المحدد.

مادة (٤٦)

كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف، ينقضي الحق في المطالبة به. والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

الفصل الثامن

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

مادة (٤٧)

ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وتؤدي إلى الصندوق الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون وأية مبالغ أخرى تقرر له في ميزانية المملكة^{٤٤} أو تؤدي له طبقاً للقانون.

مادة (٤٨)

تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد، مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، وتخضع لإشراف الوزير وتعتبر ملحقة بوزارته. ويكون للهيئة مجلس إدارة ومدير عام^{٥٥}.

مادة (٤٩)

تكون للوزير الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشؤون المالية ولشؤون الموظفين، الخاصة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد.

^{٤٤} تحل كلمة "المملكة" محل كلمة "الدولة" أينما وردتا في نصوص القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وذلك بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

^{٥٥} استبدل لفظ (مدير) إلى (مدير عام) في المادتين (٤٨، ٥٢) طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩١.

مادة (٥٠)

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

رئيساً	وزير المالية والاقتصاد الوطني
نائباً للرئيس	محافظ مؤسسة نقد البحرين
أعضاء	مدير عام دائرة الشؤون القانونية
	مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد
	ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
	ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
	ممثل عن ديوان الخدمة المدنية
	ممثل عن وزارة الصحة
	ممثل عن وزارة الدفاع
	ممثل عن وزارة الداخلية
	ممثل عن الحرس الوطني
	عضوان من ذوي الخبرة في الإدارة والاقتصاد بترشيح من وزير المالية والاقتصاد الوطني

وتكون مدة عضويتيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد^{٥٦}.

وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٥١)

يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق، وبصفة خاصة الصلاحيات الآتية:

١ - الإشراف على إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

^{٥٦} استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٠.

٢- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة هذا الاستثمار وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

٣- إقرار الميزانية السنوية للهيئة العامة لصندوق التقاعد.

٤- تعيين خبير (إكتواري) في رياضيات التأمين للصندوق وتحديد مكافآته.

٥- إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل رفعه لمجلس الوزراء.

٦- تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد مكافآته.

مادة ٥٢-

يعين مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد قرار التعيين راتبه ومخصصاته الأخرى.

ويمثل المدير العام الهيئة العامة لصندوق التقاعد في صلاتها بالغير، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة العامة واستثمار أموال الصندوق.

وللمدير العام أن ينيب عنه غيره من موظفي الهيئة العامة في مباشرة بعض صلاحياته.

مادة ٥٣-

يخضع موظفو الهيئة العامة لصندوق التقاعد للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشأن الموظفين الحكوميين.

الفصل التاسع ٥٧

تأمين إصابات العمل

مادة (٥٤)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

١- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (١)^{٥٧} المرافق لهذا القانون

أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره الوزير بعد موافقة وزير الصحة.

ويعتبر في حكم إصابة العمل، كل حادث يقع للموظف الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

^{٥٧} أضيف الفصل التاسع بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

^{٥٨} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

- ٢- بالمصاب: كل موظف خاضع لأحكام هذا القانون أصيب بإصابة عمل.
- ٣- بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان الموظف لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي يصدر بتحديد لها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة.
- ٤- بالمعاش الإصابي: المعاش الذي يستحق نتيجة لإصابة عمل.

مادة (٥٥)

يُخصص في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الحكومة بواقع (٣٪) من الراتب الأساسي لكل موظف خاضع لأحكام هذا القانون، تُخصم من مساهمة الحكومة في نظام التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون^{٥٩}.

مادة (٥٦)

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفير العناية الطبية للموظف في حالة إصابته بإصابة عمل وتشمل العناية الطبية:

- ١- خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقية.
- ٢- خدمات طب الأسنان.
- ٣- فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة.
- ٤- قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهاة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق.
- ٥- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
- ٦- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة.
- ٧- نفقات انتقال المصاب وفقاً لما جاء بأحكام المادة الرابعة والسبعين من هذا القانون.

^{٥٩} استبدلت المادة (٥٥) بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢.

٨- بذل العناية الطبية إلى أن يتم شفاء المصاب أو تستقر حالته بثبوت العجز المستديم أو الوفاة أيها أقرب.

مادة (٥٧)

تكون الرعاية الطبية والعلاج طبقاً لهذا التأمين على النحو المشار إليه في المادة السادسة والخمسين عن طريق أحد المستشفيات أو مراكز العلاج الحكومي بالمملكة وبالدرجة التأمينية، فإذا لم يمكن توفرها تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفيرها على نفقتها دون تحمل المصاب أية نفقة، ويكون توفير الرعاية الصحية في هذه الحالة في العيادات والمستشفيات الخاصة التي تعينها. ويجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى طبيب أو عيادة خاصة وتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد النفقات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك.

وللمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فرق التكاليف. ويتم العلاج خارج المملكة إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستثنائية بوزارة الصحة، كما يتم إيفاد مرافق مع المصاب إذا اقتضى الحال ذلك، وتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد جميع التكاليف من مصاريف السفر والعلاج والإقامة.

مادة (٥٨)

لا تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية نفقات إضافية نتيجة مخالفة الموظف المصاب للتعليمات الطبية ما لم يقدم عذراً مقبولاً لدى الهيئة.

مادة (٥٩)

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بإخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف المصاب بتاريخ انتهاء العلاج وتاريخ عودته إلى العمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته وذلك من واقع تقرير اللجنة الطبية المختصة.

مادة (٦٠)

إذا حالت الإصابة بين الموظف وبين أداء عمله أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، فعلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد صرف تعويض للموظف الموقوف صرف راتبه من حسابها الخاص. ويكون ما تصرفه الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة هو ما يعادل راتب الموظف قبل وقوع الإصابة دون العلاوات، ويتم صرف هذا التعويض طوال مدة تخلف الموظف عن عمله إذا ما أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك على أن تراعى دائماً إضافة ما يطرأ على الراتب من زيادات سواء

بسبب الزيادات السنوية أو بسبب الترقّيات إلى ما يصرفه الموظف من الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة، وتحمل الجهة التابع لها الموظف راتب اليوم الذي وقعت فيه الإصابة. ويصرف هذا التعويض في مواعيد صرف الرواتب، ويستمر صرفه إلى تاريخ عودة الموظف إلى العمل أو إلى ثبوت عجزه أو وفاته أيها أقرب، ولا يجوز بأية حال إنهاء خدمة الموظف المصاب خلال فترة العلاج بسبب إصابته.

ويجوز للهيئة وقف صرف التعويض في حالة مخالفة المصاب التعليمات الطبية ويستأنف صرفه بمجرد اتباعه لها.

وتعتبر في حكم إصابة العمل كل حالة انتكاس أو أية مضاعفات تحدث بسبب الإصابة. وتدخل مدة تخلف المصاب عن العمل بسبب الإصابة مهما طالت هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها سواء من جانب الحكومة أو من المصاب عدا اشتراك تأمين إصابة العمل.

مادة (٦١)

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته، سوى المعاش على أساس ٨٠٪ من الراتب الخاضع للاشتراك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه قانوناً^{٦٠}.

مادة (٦٢)

إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي مستديم بـ ٣٠٪ فأكثر استحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة الحادية والستين. وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة الموظف لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه اعتبر العجز عجزاً كلياً مستديماً ويسوى معاشه على هذا الأساس.

مادة (٦٣)

إذا نتج عن إصابة الموظف عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى ٣٠٪ استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم وذلك عن ٣٦ شهراً.

مادة (٦٤)

تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية:

^{٦٠} استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧.

- ١- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (٢) ^{٦١} المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المستديم المبينة به.
- ٢- إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
- ٣- إذا كان للعجز تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في وظيفته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (٢) ^{٦٢} المرافق لهذا القانون.

مادة (٦٥)

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلال الجهة التي يعمل بها وذلك دون الإخلال بما قد يكون للموظف من حق قبل الشخص المسؤول.

كما تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة وفاة أو مغادرة المصاب غير البحريني المستحق لمعاش الإصابة طبقاً لأحكام الفصل التاسع أو مغادرة المستحقين عنه للبلاد مغادرة نهائية، بصرف التعويض المقرر بالمادة الثالثة والستين من هذا القانون بافتراض حسابه على أساس درجة العجز التي تم على أساسها تسوية معاش الإصابة، بالإضافة إلى جملة المعاشات المنصرفة - إن وجدت - عن المدة من تاريخ استحقاق معاش الإصابة وحتى تاريخ مغادرة البلاد نهائياً.

ولا يستحق الموظف التعويض إذا ثبت من التحقيق ما يلي:

- ١- إذا تعدد الموظف إصابة نفسه.
 - ٢- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجها.
 - ٣- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود ويعتبر في حكم ذلك كل إصابة تقع نتيجة تعاطي الخمر أو المخدرات.
- ويستثنى من ذلك حالات الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة أو تخلف عجز مستديم لديه تصل نسبته ٢٥% فأكثر.

^{٦١} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

^{٦٢} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

مادة (٦٦)

لا يجوز للمصاب أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك في مواجهة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية تعويضات تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر.

مادة (٦٧)

تقدر نسبة العجز المستديم تبعاً لدرجة العجز المتخلف للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية.

ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (٢) ^{٦٣} المرافق والخاص بتقدير درجات العجز.

وتستحق التعويضات ومعاشات العجز المستديم بصورة مؤقتة، ويجب على الهيئة العامة لصندوق التقاعد إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقدر اللجنة الطبية المختصة عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة.

ويكون إثبات العجز المستديم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب وعودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

مادة (٦٨)

في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعي القواعد التالية:

أ - إذا كان المصاب صاحب معاش إصابي يعدل معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقصان حسب الحالة.

ب- فإذا نقصت درجة العجز عن ٣٠٪ أوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لحكم المادة الثالثة والستين.

ج- إذا كان المصاب سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى بشأنه ما يلي:

١- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن

٣٠٪ استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والراتب المتخذ أساساً

للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه إليه ولا

يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.

^{٦٣} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

٢- وإذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ٣٠٪ فأكثر استحق المصاب معاش العجز الاصابي محسوباً وفقاً لحكم المادة الثانية والستين على أساس الراتب عند ثبوت العجز في المرة الأولى.

ويصرف هذا المعاش إلى المصاب اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى التي تقل عن ٣٠٪ ، وذلك عن المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق وبما لا يجاوز ربع المعاش.

مادة (٦٩)

إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد التالية:

١- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من ٣٠٪ عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.

٢- وإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة ٣٠٪ فأكثر فيعامل المصاب على الوجه التالي:

أ - إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه الجديد على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

ب - إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من البند ٢ من المادة السابقة.

مادة (٧٠)

للموظف المصاب أن يتقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة للعمل أو من تاريخ إثبات عدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ أخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

ويقدم الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
وعلى الهيئة إحالة الطلب المشار إليه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وإخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل يعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها.

مادة (٧١)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من هذا القانون يجمع الموظف أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الراتب أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وذلك وفقاً لما يلي:

- ١- يكون الجمع بين معاش الإصابة وبين الراتب بدون حدود.
- ٢- يجمع الموظف أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في هذا الفصل والمعاش المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون وذلك بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش أو الراتب الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين بحسب الأحوال.

مادة (٧٢)

- في حالة إصابة الموظف الخاضع لهذا القانون إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على الجهة التابع لها إبلاغ الحادث على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ٤٨ ساعة إلى:
- ١- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة.
 - ٢- الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

مادة (٧٣)

تلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف المصاب عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى جهة العلاج أو بأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال العادية من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج أو مصاريف وسائل الانتقال الخاصة متى قررت جهة العلاج أن حالة المصاب تستوجب استعمال وسائل الانتقال الأخيرة.

مادة (٧٤)

تتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد نفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو السكن إلى:

- ١- المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
- ٢- المكان الذي يجري فيه الفحوصات الطبية والتشخيصات من أي نوع.

٣- مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لإعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله.

٤- اللجان الطبية.

وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصاب، وتحدد بقرار من الوزير - بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة - قواعد تقدير وفترات صرف هذه النفقات.

مادة (٧٥)

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة الموظف وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في جهة أخرى لا ينشأ عنها هذا المرض.

مادة (٧٦)

للموظف المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة لصندوق التقاعد طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز وللهيئة الحق في وقف معاشه إذا رفض المصاب إعادة الفحص.

الفصل العاشر^{٦٤}

استبدال المعاش

مادة (٧٧)

يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وأصحاب المعاشات في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (٣)^{٦٥} المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.

مادة (٧٨)

تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر بهذا القانون. ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.

^{٦٤} أضيف الفصل العاشر طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

^{٦٥} أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

مادة (٧٩)

يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل، ويقتطع القسط مقدماً من الراتب أو المعاش الشهري بحسب الأحوال.

مادة (٨٠)

تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه.

مادة (٨١)

يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار الوزير المشار إليه في المادة الثالثة والثمانين.

مادة (٨٢)

لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز.

مادة (٨٣)

يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.

الفصل الحادي عشر ٦٦

أحكام عامة وانتقالية

مادة (٨٤)

يعفى جميع الموظفين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من دفع الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة على العمل به.

مادة (٨٥)

يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة وتؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقاً لها.

ومع ذلك فبالنسبة للمشاركين في نظام اعتزال الخدمة المدنية يكون لهم عند إحالتهم إلى التقاعد الخيار في:

١- أن يعاملوا طبقاً لأحكام هذا القانون مع عدم رد مستحقاتهم طبقاً لنظام اعتزال الخدمة المدنية.

^{٦٦} تم تعديل رقم المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

٢- أن ترد لهم مستحقاتهم طبقاً للنظام المذكور مضافاً إليها فائدة مركبة سنوية قدرها ٣٪ مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي تصرف لهم على ١٥٠، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (٢٣) وبالحد الأعلى المنصوص عليه المادة (٢٠) من هذا القانون^{٦٧}.

مادة (٨٦)

لا يجوز لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ صرف المكافأة، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للهيئة المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية لاحقة لتاريخ ترك الخدمة تترتب عليها خفض الرواتب التي اتخذت أساساً لتقدير المعاش أو المكافأة.

مادة (٨٧)

يصرف لكل موظف مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع ٣٪ من الراتب السنوي محسوباً طبقاً للمادة (٤١) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد. كما يصرف لأرملة الموظف أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل راتب ستة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش^{٦٨}. ويصرف أيضاً لأرملة الموظف أو أرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته نفقات جنازة بواقع راتب ثلاثة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ثلاثة شهور إذا كان صاحب معاش كما يجوز صرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصاً آخر خلاف من ذكروا^{٦٩}.

وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الإبن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن ١٨ شهراً وبحد أدنى مقداره (-/٥٤٠ ديناراً) ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة^{٧٠}.

^{٦٧} استبدلت المادة (٨٥) طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٧٦، وتم تعديل رقم المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦.

^{٦٨} استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٧٦.

^{٦٩} أضيفت هذه الفقرة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.

^{٧٠} استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة (٨٧) طبقاً للقانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٦.

مادة (٨٧) (مكرر) ٧١

- ١- يجوز للهيئة بناءً على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً لنص المادة (٨٧) فقرة أولى إلى معاش إضافي يحسب بنسبة (٦٪) من المعاش التقاعدي يضاف إلى المعاش المستحق له وقت إحالته على التقاعد، على ألا تخضع النسبة المضافة للمعاش للزيادة السنوية التي تدخل ضمن المعاش الأصلي.
- ٢- في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يجوز للمستحقين عن أيهما تحويل المكافأة إلى معاش.

مادة (٨٨)

يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مادة (٨٩)

لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٩٠)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل

خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ ١٩ جمادى الثانية ١٣٩٥ هـ

الموافق ٢٨ يونيو ١٩٧٥ م

^{٧١} أضيفت المادة بموجب القانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٦.

أحكام انتقالية صدرت بموجب القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢

المادة الخامسة

عند نفاذ أحكام هذا القانون، يحتسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد، ويتم رفعه تدريجياً بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهراً اعتباراً من شهر يناير التالي لنفاذ هذا القانون إلى أن يصل للخمس السنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التقاعد.

المادة السادسة

فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (١١) من المادة الأولى من هذا القانون، تكون نسبة الاقتطاع (٦٪) من راتب الموظف الأساسي، وتزداد في بداية السنة التالية لنفاذ القانون لتكون الحصة المحددة في ذات المادة.

المادة السابعة

لا تسري الأحكام المستبدلة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون على الموظف المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذه، ويستثنى من ذلك المادتين (١١) و(٥٥).

المادة الثامنة

تُزاد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنسبة (٣٪) عن سنة ٢٠٢١ وبما لا يزيد عن ٣٠ دينار و(٣٪) عن سنة ٢٠٢٢ وبما لا يزيد عن ٣٠ دينار، وذلك عند نفاذ القانون.

المادة التاسعة

تُلغى المادتان الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتُلغى المادة (١٧) من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الحادية عشر

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلاً فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

**ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل
خليفة**

**صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ:**

جدول (١)

جدول الأمراض المهنية

أولاً : الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل كيميائية :

أ - العناصر ومركباتها :

رقم التسلل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
١	التسمم بالرصاص ومضاعفاته	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . ويشمل ذلك : تداول الخامات المحتوية على الرصاص وصب الرصاص القديم والزنك القديم (الخرقة) في سبائك ، العمل في صناعة الأنوار من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخرقة) ، العمل في صناعة مركبات الرصاص - صهر الرصاص - تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص للتلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص ، تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص .. الخ . وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغيبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
٢	التسمم بالزئبق ومضاعفاته	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغيبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . ويشمل ذلك : العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقات الزئبقية .. الخ .
٣	التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغيبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . ويشمل ذلك : العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في التاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته .
٤	التسمم بالانتيمون ومضاعفاته	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغيبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
٥	التسمم بالفسفور ومضاعفاته	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور ومركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغيبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .

رقم التسلسل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٦	التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته	كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . ويشمل ذلك : العمل فسي استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها .. الخ .
٧	التسمم بالكبريت ومضاعفاته	كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك : التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت .. الخ .
٨	التسمم بالكروم ومضاعفاته	كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو - بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليه .
٩	التسمم بالنيكل ومضاعفاته	كل عمل يستدعي استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك التعرض لغبار كربونيل النيكل .
١٠	التسمم بالكاديوم ومضاعفاته	التعرض لأبخرة وغبار الكاديوم ، أعمال الخلط المعدنية ، المدخرات القلوية ، الأصبغة ، المعاطات الذرية ، دخان الكاديوم الممكن ، أعمال التغليف الواقية .
١١	التسمم بالبريليوم ومضاعفاته	الأعمال التي يتعرض بها العمال لاستنشاق غبار البريليوم أو أملاحه مثل (طحن البريل) ، تحضير أملاح البريليوم ومركباته ، صناعة أتابيب الفلورسنت ، والخلط المعدنية وصناعة البورسلين التي تستعمل فيها أملاح البريليوم .
١٢	التسمم بالمينيوم	أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
١٣	التسمم بالهلاتين ومضاعفاته	العمليات الكيميائية الوسيطة ، عمليات التفحيم ، العمل في مصافي البترول ، صناعة حمض الكبريت وحمض الأثوت ، صناعة الخلط .
١٤	التسمم بالفاساديوم ومضاعفاته	عمليات الصناعات الكيميائية ، صناعة الخلط الفولاذية السريعة ، صناعة حمض الكبريت وبلاماء حمض الفسفوريك ، الصناعات البتروكيميائية ، أعمال الطلاء والتصوير والدهانات والأصبغة .
١٥	التسمم بدخسان النيتروس	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض النيتروس أو التعرض لأبخرة النيتروس .

ب - المركبات العضوية

رقم التمسيد	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
١٦	التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأرونية أو الكلورية أو مشتقاته أو مضاعفات ذلك التسمم	كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها .
١٧	التسمم بالبنزول أو غاراته أو مشتقاته ومضاعفاته	كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البنزول أو غاراته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية .
١٨	التسمم بالكلورو فورم ورابع كلور الكربون	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورو فورم أو رابع كلور الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها .
١٩	التسمم برابع كلور الايثين وثالث كلور الايثين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الألدروكربونية من المجموعة الأليفاتية	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لتلك المواد أو الأبخرة المحتوية عليها .
٢٠	التسمم ببروم الميثيل	الأعمال التي تتطلب التعامل مع بروم الميثيل كقاتل للحشرات والفطريات وكمطهر .
٢١	التسمم بثاني نيتروفينول	الأعمال التي تتطلب استعمال ثاني نيتروفينول في صناعة المواد الصباغية أو حفظ الصوف .
٢٢	التسمم بالأكريل أميد	الأعمال التي تتطلب التعرض للأكريل أميد كإعمال حماية التربة من المياه في حفر الأنفاق وفي صناعة الورق والأصبغة والمواد اللاصقة وفي معالجة الغازات .
٢٣	التسمم بكلور الفينيل	الأعمال التي تتطلب التعرض لكلور الفينيل كإعمال تنظيف الكابلات وصناعة الأنابيب وفي صناعة الأرضيات والألعاب والمواد الطبية وكذلك عمليات صناعة وتحضير البولي كلور فنيل .
٢٤	التسمم بالكحول والفليكيول والكيونون	الأعمال التي تتطلب التعرض لأحد هذه المواد أو مركباتها كصناعة الكحول والكيونون .

رقم التسلسل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٢٥	التسمم بالنيتروكلوسرين أو استنترات حمض الآزوت الأخرى	الأعمال التي تتطلب التعرض للنيتروكلوسرين كصناعة الأدوية والمتفجرات .
٢٦	التسمم بالديوكسمان (ثاني أكسيد ثنائي الايثلين)	التعرض للأبخرة الحاقية على الديوكسمان كأعمال الآذابة والصباغة المحتوية عليه .
٢٧	التسمم بكلورنياتيد نيتالين	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكلورنياتيد نيتالين .
٢٨	التسمم بالبنج أو رابع كلوريد الكربون	أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البنج أو رابع كلوريد الكربون وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازاتهما أو الغازات التي تحتوي عليهما .

ج - مركبات كيميائية أخرى

٢٩	التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها ومضاعفاتها	كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها .
٣٠	التسمم بحامض الميثانور ومركباته ومضاعفاته	كل عمل يستدعي تغيير استعمال أو تداول حامض الميثانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو اتربتها أو المواد المحتوية عليه .
٣١	التسمم بالأوزون	كل عمل يستدعي التعرض للأوزون بما في ذلك صناعة الورق والزيوت والطحين والمياه الغازية . الطيران على ارتفاع يتجاوز (١٠) كم . العمل قرب الأشعة فوق البنفسجية . أعمال التعقيم بالأوزون .
٣٢	التسمم بأول أكسيد الكربون ومضاعفاته	كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك : عمليات تحضيره واستعماله أو تولده ... كما يحدث في الكراجات وقملان الطوب والجير والصناعات البتروكيميائية .. الخ .
٣٣	التسمم بأكاسيد الآزوت	الأعمال التي تتطلب التعرض لأكاسيد الآزوت .

ثانيا : الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل فيزيائية :-

رقم التسلسل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٣٤	الصمم المهني	العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء المرتفعة أو العقاقير والكيمائيات التي تؤثر على السمع .
٣٥	دوالي الساقين	كافة الأعمال التي تتطلب الوقوف الدائم في مختلف المهن .
٣٦	الأمراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي	كل عمل يستدعي التعرض المفاجيء أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجيء في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة .
٣٧	التهاب الحنجرة المزمن (حة الصوت)، عقيدات الحبال الصوتية)	الأعمال التي تؤدي للتعرض لاجهاد الصوت كالمطعمين والمغنيين والمقرئين .
٣٨	الأمراض الناجمة عن الاهتزاز والارتجاج بأنواعه	التعرض للاهتزاز باستعمال المطارق الهوائية ، أعمال الطحن والصقل .
٣٩	الأمراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمعادن ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس	أي عمل يستدعي التعرض لبراديوم وأي مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة اكس .
٤٠	الأمراض التي تنجم عن الأشعاعات التالية: أ- الأشعة فوق البنفسجية ب- أشعة الليزر ج- الأشعة تحت الحمراء د- أمواج كهربية الراديو	قوس اللحام ، مصابيح التفتيش ، أبخرة المصابيح الزئبقية ، أشعة الليزر ، المعادن المسخنة فوق ٢٠٠ درجة مئوية ، استعمال الأشعة فوق البنفسجية في الطب والصناعة والطباعة . استعمالها الطبية والعسكرية . استعمالها في أعمال البناء والحفر وأعمال النقب . عمليات صهر المعادن ، عمال الفرن ، عمال صهر الزجاج ، العمل على الأجهزة الإلكترونية ، التعرض المديد للشمس . أجهزة التسخين المصنوعة من المعادن القاسية ، عمليات اللحام والتلميع ، أعمال الخشب وتعقيم الأواني ، أعمال الملاحة بالراديو عمليات المعالجة الطبية الحرارية ، بعض عمليات التجفيف .

رقم التعليل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
		عمال الأفران الغذائية ، أعمال الاتصالات بالراديو ، أي عمل يستدعي التعرض لهذه الموجات .
٤١	تشنج عضلات اليد والذراع	الاستعمال المتواصل والمستمر للأصابع واليد .
٤٢	رأفة عمال المناجم	الأعمال التي يتعرض لها العامل في الأماكن تحت الأرض .
٤٣	الأمراض الناجمة عن التعرض للحرارة العالية (الأجهاد الحراري) بما في ذلك أمراض العين مثل كتاركت الحرارة	أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمأة أو المنصهرة . العمل في الأوساط شديدة الحرارة .
	الأمراض الناجمة عن البرودة الشديدة	العمل في الأوساط شديدة البرودة . عمال البرادات ومخازن الأفضية واللحوم والأماكن المستنقعية الباردة .

ثالثاً : الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل حيوية :-

رقم التعليل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٤٤	الجمرة الخبيثة (الانتركس)	كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها .
٤٥	المقاوة	كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها .
٤٦	التدرون (السل)	العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج والتشخيص التي تعرض بحكم المهنة للتماس مع هذا المرض . العناية بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو للتعرض لمنتجاتها وفضلاتها .
٤٧	الحصى المالتية	عمال المسالخ ، عمال تربية الأبقار والأغنام وبيع وتداول منتجاتها وفضلاتها .

رقم التلميل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٤٨	داء البريميات اليرقاني النزفي (البيوتوسباريوزس)	العمل في المجاري والأفلاق والمناجم والمسالخ وفي صناعة الحليب ومشتقاته وحفظ اللحوم وغيرها من الأعمال التي تعرض العمال لتماس لحوم الحيوانات أو الأسماك أو المياه القذرة .
٤٩	أمراض الحميات المعدية	العمل في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية المخصصة لكشف وعلاج هذه الحميات .
٥٠	داء الفطريات	العمل بتماس الحيوانات والنباتات المصابة بهذه الفطريات
٥١	الأمراض التي تنتقل من الحيوانات والطيور للإنسان	العمل بتماس الحيوانات المصابة بحمى كيو Q العمل بتماس الحيوانات المصابة بالقلاع العمل بتماس الطيور (داء البقاع) العمل بتماس الطيور (داء الطيور)
٥٢	الوباء الكبدى (ب)	العمل في المستشفيات والمراكز الصحية وصيدات الأسنان وكذلك العمل في المختبرات وبثوك الدم .
٥٣	نقص المناعة المكتسبة (الايدز)	

رابعاً: امراض الرئة المهنية

رقم التلميل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٥٤	أمراض القصبات والرئة الناجمة عن أبخرة وغبار المعادن الثقيلة بما في ذلك البريليوم والحديد	الأعمال التي يتم فيها التعرض لغبار المعادن الثقيلة .
٥٥	أمراض الغبار الرئوي (نوموكونيوزس) التي تنتشأ عن : ١- غبار السليكا (سليكويز) ٢- غبار الاسبتوس (اسبتويز) ٣- غبار القطن (بسينويز)	أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد بمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد عن ٥ % كالمعمل في المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبتوس وغبار القطن لدرجة الاصابة بهذه الأمراض .

رقم التسلسل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٥٦	الأمراض الناجمة عن التعرض للفطريات المسببة للزلة الاستدائية أو المواد المحسنة المختلفة	الأعمال التي يتعرض فيها العمال لاستنشاق القبار الناجم عن تخزين وطحن الحبوب الغذائية . قمح . شعير . عمل تعبئة الطحين واستعمالاته الصناعية والحرفية . العمليات الزراعية التي يتعرض العمال فيها للقص والتبن العلف ، أعسال تربية الطيور ، التعرض للمواد المحسنة المختلفة .
٥٧	انتفاخ الرئة	الأعمال التي تتطلب توترا شديدا ومديدا للرئتين مثل الشفاطين لسي صناعة الزجاج البدوي . والعارفين على الآلات الموسيقية التي تتطلب النفخ .

خامسا : أمراض الجلد المهنية :-

رقم التسلسل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٥٨	سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة	أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو اليتيومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية

سادسا : أورام سرطانية :-

رقم التسلسل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٥٩	أورام سرطانية بالجهاز البولي	١- العمل في أي مصنع يستعمل أو يتداول أو ينتج المواد التالية : أ- الفا أو بيتا نافثيل أمين . ب- ثنائي الفينيل أو إحدى مشتقاته ج- إحدى أملاح المواد السابقة د- الأورامين أو المايلتا ٢- عند صيانة أو تنظيف الآلات التي تنتج أو تستعمل فيها هذه المواد .

سابعا : أمراض مهنية أخرى :-

رقم التسلسل	نوع المرض	العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٦٠	الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنتج عن الهرمونات ومشتقاتها	كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية .

جدول (٢)

بتقدير درجات العجز

اولا : بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوى

الرقم	العجز المتخلف	النسبة المئوية لدرجة العجز
١	بتر الذراع الايمن الى الكتف	%٨٠
٢	بتر الذراع الايمن الى ما فوق الكوع	%٧٥
٣	بتر الذراع الايمن تحت الكوع	%٦٥
٤	بتر الذراع الايسر الى الكتف	%٧٠
٥	بتر الذراع الايسر الى ما فوق الكوع	%٦٥
٦	بتر الذراع الايسر تحت الكوع	%٥٥
٧	بتر الساق فوق الركبة	%٦٥
٨	بتر الساق تحت الركبة	%٥٥
٩	الصمم الكامل	%٥٥
١٠	فقد العين الواحدة	%٣٥
١١	بتر الابهام	ايسر %٢٥
١٢	بتر السلامية الطرفية للابهام	ايمن %٣٠
١٣	بتر السبابة	%١٨
١٤	بتر السلامية الطرفية للسبابة	%١٢
١٥	بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة	%٦
١٦	بتر الوسطى	%٨
١٧	بتر السلامية الطرفية الوسطى	%١٠
١٨	بتر السلاميتين الوسطى والطرفية	%٥
١٩	بتر اصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى	%٨
٢٠	بتر السلامية	%٥
٢١	بتر السلاميتين الطرفيتين	%٣
٢٢	بتر اليد اليمنى عند المعصم	%٢٥
٢٣	بتر اليد اليسرى عند المعصم	%٢٠
٢٤	بتر القدم مع عظام الكاحل	%٥٠
٢٥	بتر القدم دون عظام الكاحل	%٤٥
٢٦	بتر رؤوس مشطيات القدم كلها	%٣٥
٢٧	بتر الاصبع والمشطية الخامسة للقدم	%٣٠
٢٨	بتر ابهام القدم وعظمة مشطه	%١٠
٢٩		%١٠

الرقم	العجز المتخلف	النسبة المئوية لدرجة العجز
٢٢	بتر اصبع القدم بخلاف السبابة	%٥
٢٣	بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم	%٤
٢٤	بتر السلامية الطرفية لابهام القدم	%٣
٢٥	بتر اصبع القدم بخلاف السبابة والابهام	%٣

تابع الجدول رقم (٢) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون
رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
ايمن	ايسر	
		الطرف العلوى
		انكيلوز المفصل
		الايهام :
٪٦	٪٨	انكيلوز المفصل السلامى السلامى فى حالة بسط كامل
٪٨	٪١٠	انكيلوز المفصل السلامى السلامى فى حالة ثنى كامل
٪٨	٪١٠	انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى او بسط كامل
٪٦	٪٨	انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة نصف ثنى
٪١٢	٪١٥	انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى للايهام فى حالة ثنى جزئى
٪١٥	٪١٨	انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى فى حالة بسط كامل او ثنى كامل *
٪١٢	٪١٥	انكيلوز المفصل بين مشطية الايهام وعظام الرسغ *
٪٤	٪٥	خلع بالمفصل السلامى السلامى للايهام
٪١٠	٪١٥	خلع بالمفصل المشطى السلامى
٪١٦	٪٢٠	تقريب جبرى للايهام نتيجة اثره التثام او فقد عمل العضلة المباعدة *
		السيابة :
٪٤	٪٦	انكيلوز المفصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى او بسط *
٪١	٪٢	انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى او بسط *
٪٥	٪٨	انكيلوز المفصلين السلامى الاول والثانى فى حالة بسط او ثنى *
٪٦	٪٨	انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى او بسط *

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
٪١٠	٪١٢	انكيلوز المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول والثانى فى حالة بسط كامل او ثنى كامل . الوسطى :
٪٤	٪٦	انكيلوز المفصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى او بسط .
٪١	٪٢	انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى او بسط .
٪٥	٪٦	انكيلوز المفصلين السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة ثنى او بسط .
٪٤	٪٦	انكيلوز المفصل المشطى السلامى
٪٨	٪١٠	انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول والثانى فى حالة ثنى او بسط . البنصر او الخنصر :
٪٣	٪٤	انكيلوز المفصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى او بسط .
٪١	٪٢	انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى او بسط .
٪٣	٪٤	انكيلوز المفصل المشطى السلامى
٪٤	٪٦	انكيلوز المفاصل المشطى السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة بسط او ثنى . انكيلوز اليد :
٪٥٠	٪٦٠	انكيلوز جميع مفاصل اليد او الاصابع
٪٣٥	٪٤٥	انكيلوز جميع مفاصل اليد والاصابع فيما عدا الابهام . قطع الاوتار
		(١) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الاصبع (الاصبع فى حالة ثنى كامل) :
٪١٠	٪١٢	الابهام
٪١٠	٪١٢	السبابة
٪٨	٪١٠	الوسطى
٪٦	٪٨	البنصر او الخنصر
		قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الثانية (السلاميتين الاخيرتين فى حالة ثنى كامل) .

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
%٤	%٦	الابهام
%٣	%٤	السبابة
%٢	%٣	البنصر او الخنصر
		قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في
		السلامية الاخيرة مباشرة (والسلامية
		الاخيرة في حالة ثنى كامل) :
%٤	%٦	الابهام
%١	%٢	السبابة
%٥	%١	الوسطى او البنصر او الخنصر
		(ب) قطع الوتر القابض عند المفصل
		المشطى السلامى والسلامى السلامى
		الاول (الاصبع في حالة بسط كامل) :
%١٦	%٢٠	الابهام
%١٠	%١٢	السبابة
%٥	%٦	البنصر والخنصر
%٨	%١٠	الوسطى
		(ج) قطع الوتر القابض عند المفصل
		السلامى السلامى الثانى (السلامية
		الاخيرة في حالة بسط كامل) :
%٦	%٨	الابهام
%٢	%٣	السبابة
%١	%٢	الوسطى
%١	%٥	البنصر او الخنصر
		(د) العضد والساعد :
%٢٥	%٣٠	تعود الخلع بالكتف
%٣٠	%٤٠	انكيلوز تام بالكتف
%٢٥	%٣٠	انكيلوز جزئى بالكتف
%٢٠	%٢٥	نقص في حركة رفع الذراع لموازاة
		الكتف .
%١٠	%١٥	نقص في حركة رفع الذراع الى اعلى
		بمقدار ٣٠ درجة .
%٣٠	%٤٠	اثره التثام مقيدة لحركة العضد
		والعضد ملتصق بالجسم .
%٤٠	%٥٠	كسر غير ملتحم بالعضد
%١٠	%١٥	كسر غير ملتحم بالنتوءة المرفق

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
%٤٠	%٥٠	انكيلوز المرفق في بسط كامل في درجة ١٨٠ درجة .
%٣٠	%٤٠	انكيلوز المرفق في زاوية ١٥٠ درجة
%٢٥	%٣٠	انكيلوز المرفق في زاوية ٩٠ درجة
%٣٥	%٤٠	اثرة التثام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية ٤٥ درجة او اقل (الساعد في حالة ثنى لزاوية حادة)
%١٥	%٢٠	اثرة التثام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية ٩٠ درجة
%١٢	%١٥	اثرة التثام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية ١٣٥ درجة
%٤٠	%٥٠	كسر بالساعد مع اعاقة تامة في حركاتي الكب والبطح
%٢٥	%٣٠	اثرة التثام مقيدة لحركة الكب بين درجتى ١٠ و ٩٠
%١٥	%٢٠	اثرة التثام مقيدة لحركة الكب بين درجتى ٤٥ و ٩٠
%١٠	%١٥	كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ .
%٢٠	%٢٥	انكيلوز تام بالرسغ
%١٢	%١٥	انكيلوز جزئى بالرسغ
%٢٠	%٢٥	انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل .
		العضلات والاعصاب والاعوية الدموية بالطرف العلوى ١ - ضمور العضلات :
%٢٥	%٣٠	ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية
%٢٠	%٣٠	ضمور العضلة الدالية ٢ - شلل الاعصاب :
%٢٥	%٣٠	شلل العصب الزندى والاصابة عند المرفق .
%١٥	%٢٠	شلل العصب الزندى والاصابة عند اليد .
%٤٠	%٥٠	شلل العصب الكعبرى اعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
%٣٠	%٤٠	شلل العصب الكعبرى
%٣٥	%٣٥	شلل العصب المتوسط
%٨	%١٠	شلل العصب تحت اللوح
%١٥	%٢٠	شلل العصب الدائرى
%٥٠	%٦٠	شلل العصب الزندى والكعبرى
%٥٠	%٦٠	شلل العصب الزندى والمتوسط
%٦٥	%٧٥	شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط
تعامل الحالة معاملة البتر		٣ - الاوعية الدموية :
من ١٠ الى ٣٠ %		انسداد بالشرابين نتجت عنه • غرغرينا
		انسداد بالاوردة نتجت عنه اوزيما • مزمنة
		الطرف السفلى
%٣٠		كسر بالفخذ مع قصر ٦ سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات
%١٢		كسر بالفخذ مع قصر ٤ سم
%٨		كسر بالفخذ مع قصر ٣ سم
%٢٠		كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ
%٣٠		كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ
%٢٠		كسر بعظمى الساق ملتحم بشكل معيب
%٥٠		كسر غير ملتحم بالساق
%٥٠		انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب
%٥٠		انكيلوز بالركبة فى زاوية ١٠٠ درجة
%٢٥		انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى ١٢٠ درجة و ١٧٠ درجة •
%١٥		انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى ٩٠ درجة و ١٨٠ درجة •
من ٦٠ الى ٥٠ %		اثره التثام بخلفية الركبة مقيدة
من ٥٠ الى ٣٠ %		لحركة البسط لغاية ٩٠ درجة او اقل •
		اثره التثام بخلفية الركبة مقيدة
		لحركة البسط لغاية ١٣٥ •
من ٣٠ الى ١٠ %		اثره التثام بخلفية الركبة مقيدة
		لحركة البسط لغاية ١٧٠

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
٢٥٪	التهاب مفصلي تشوهي بالركبة
٥٠٪	انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لاعلى زاوية اكثر من ١٠٠ درجة
٣٥٪	انكيلوز بكامل القدم في زاوية ١٠٠ درجة .
٢٠٪	انكيلوز بكامل القدم في زاوية ٩٠ (احسن وضع) .
١٥٪	انكيلوز ابهام القدم في وضع بسبب تعطيل حركة المشي .
١٥٪	انكيلوز في جميع اصابع القدم في وضع جيد .
١٥٪	تفريط القدم نتيجة كسر العظام . العضلات والاعصاب بالطرف السفلي
٢٠٪	١ - ضمور عضلات الجزء الامامي للفخذ
٣٠٪	ضمور عضلات الفخذ كلها
٤٠٪	ضمور عضلات الطرف السفلي
٣٠٪	ضمور عضلات الساق جميعها
١٠٪	ضمور عضلات الجزء الامامي للساق
من ١٠٪ الى ٨٠٪	ضمور العضلات المطرد
٥٠٪	صك تام (جنيو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات
	٢ - شلل اعصاب الطرف السفلي :
٥٠٪	شلل تام بالعصب الوركي
٥٠٪	شلل تام بالعصب الفخذي
٣٠٪	شلل العصب المابضي الوحشي
٣٠٪	شلل العصب المابضي الانسي
٤٠٪	شلل العصب المابضي الانسي والوحشي
٦٠٪	شلل العصب المابضي الانسي والوحشي مصحوب بالم
٢٠٪	شلل العصب الشظوي
	٣ - الاوعية الدموية :
يعامل معاملة البتر	انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا
من ١٠٪ الى ٣٠٪	انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما مزمنة .
من ٢٠٪ الى ٥٠٪	انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشي والوقوف .

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ٢٠٪ الى ٣٠٪	الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى ويتسبب عنها قرحة مزمنة .
من ٥٪ الى ١٠٪	اصابات الراس والجهاز العصبى المركزى فقد شعر فروة الراس
من ١٠٪ الى ٤٠٪	اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفيحة الخارجية والداخلية (حسب مساحة الجزء المفقود) .
من ٢٠٪ الى ٧٠٪	اصابة بالرأس مصحوبة او غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة او غير مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة او ارتعاشات او صداع او لعثمة فى الكلام او نقص فى القوى العقلية حسب شدة الحالة .
١٠٠٪	اصابة بالرأس نتج عنها اضطراب عقل .
١٠٠٪	نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء
١٠٠٪	شلل نصفى غير تام مع افازيا
من ٢٠٪ الى ٦٠٪	شلل نصفى ايمن غير تام
من ٢٠٪ الى ٤٠٪	شلل نصفى ايسر غير تام
من ٧٠٪ الى ١٠٠٪	شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات
٨٠٪	شلل تام بالطرف العلوى الايمن
٧٠٪	شلل تام بالطرف العلوى الايسر
من ٢٠٪ الى ٤٠٪	شلل غير تام بالطرف العلوى الايمن
من ١٥٪ الى ٣٠٪	شلل غير تام بالطرف العلوى الايسر
من ١٠٪ الى ٢٠٪	افازيا بسيطة
من ٣٠٪ الى ٦٠٪	افازيا واضحة
من ٢٠٪ الى ٣٠٪	نوبات صرعية قليلة او نادرة
من ٣٠٪ الى ٨٠٪	نوبات صرعية متعددة
١٠٠٪	شلل الطرفين السفليين
من ٢٠٪ الى ٤٠٪	شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى .
٧٠٪	شلل الطرفين السفليين غير كامل او المشى غير ممكن
من ٣٠٪ الى ٧٠٪	شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز او بعصا

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ٤٠٪ الى ٧٠٪ من ٥٠٪ الى ٧٠٪	تكهف الحبل الشوكي تليف الجهاز العصبي المركزي المنتثر <u>العصب الاول :</u> فقد حاسة الشم <u>العصب الثاني :</u>
٥٪	ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة
٣٥٪	ضمور تام مزدوج بالعصب البصري
١٠٠٪	<u>العصب الثالث والرابع والسادس :</u> شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين
من ٥٪ الى ١٠٪	شلل بالعضلات الداخلية بالعينين
من ١٠٪ الى ٢٠٪ من ١٠٪ الى ١٥٪	شلل بالعضلات الخارجية بالعينين
٢٥٪	بدون ازدواج البصر شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر
من ١٥٪ الى ٢٠٪	<u>العصب الخامس :</u> التهاب باطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بالم
من ١٠٪ الى ٢٠٪	شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه
من ١٠٪ الى ٢٠٪	<u>العصب السابع :</u> شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين
من ٣٠٪ الى ٥٠٪	شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا
من ١٠٪ الى ٣٠٪	<u>العنق</u> انثناء العنق للامام نتيجة تقلص العضلات او اثرة التئام ملتصقة
من ٢٠٪ الى ٤٠٪	انثناء العنق التشنجي
من ٢٠٪ الى ٤٠٪ من ١٠٪ الى ٣٠٪	<u>العمود الفقري</u> سوكليوز او لوردوز او كيبوز مع تحديد في الحركة بروز او انخساف مصحوب بالام وتحديد في الحركة

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ٣٠٪ إلى ٤٠٪	التهاب عظمى مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات
من ٣٠٪ إلى ٨٠٪	التهاب عظمى مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس
من ٣٠٪ إلى ٦٠٪	التهاب عظمى نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي
من ٣٠٪ إلى ٤٠٪	مرض بوت غير مصحوب بخراج درني
من ٥٠٪ إلى ٧٠٪	مرض بوت مصحوب بخراج درني
من ٥٪ إلى ٢٥٪	الأنف
١٥٪	ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق
١٠٪	كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم
من ١٠٪ إلى ٢٠٪	فقد ارنبة الأنف
من ٢٠٪ إلى ٤٠٪	فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم
من ٢٠٪ إلى ٤٠٪	فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم
من ٢٠٪ إلى ٥٠٪	فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم
	العين
من ٥٪ إلى ١٠٪	الجفون والمسالك الدمعية
	انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة
١٥٪	ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة
٣٠٪	ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين
من ٥٪ إلى ٢٥٪	تلف الحجاج
	المقلة : الكتاركتا الاصابية
	(أ) عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعفاً بالإبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الإبصار المبينة بالفقرة (٤) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق للقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٧ إذا كانت عملية إزالة الكتاركتا لا تجدى في اصلاح درجة الإبصار
	(ب) إذا جريت عملية إزالة كتاركتا إصابية تقدر العاهة حسب درجة الإبصار بعد عملية إزالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تعتبر جزءاً تكميلياً للجراحة ويزاد ١٠٪ مقابل عدم اندماج الصورتين في حالة إزالة كتاركتا في عين واحدة وبحيث لا تتعدى العاهة في العين المجرى بها عملية إزالة كتاركتا عن ٣٥٪
	الأذن
٥٪	فقد أو تشويه بصوان الأذن الخارجية
١٠٪	فقد أو تشويه بصوان الأذنين

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ١٠٪ الى ٢٠٪	المضغ ممكن .
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	المضغ غير ممكن
من ١٠٪ الى ٣٠٪	فقد بسقف الحلق متصل او غير متصل بالحفرة الانفية وبجيب الهواء الفكى .
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	اصابة بالفك العلوى مع تشوه الانف والوجه .
من ٥٪ الى ١٠٪	الفك السفلى
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	المضغ ممكن .
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	المضغ غير ممكن .
من ١٠٪ الى ٣٠٪	خلع بالمفصل الفكى الصدغى يمكن او لا يمكن رده .
٢٠٪	ضيق بالفم بسبب انكليوز الفكين .
٢٥٪	ضيق بالفم بسبب انكليوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط .
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	فقد الفك السفلى بأكمله او ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه .
من ١٪ الى ٥٪	الاسنان
من ٥٪ الى ١٠٪	فقد لغاية خمسة أسنان .
٢٥٪	فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعى .
١٥٪	فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعى
من ١٠٪ الى ٤٠٪	فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعى .
من ١٠٪ الى ٣٠٪	اللسان
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	بتر اللسان حسب اتساعه والاتصاقات وحالة الكلام ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى .
من ١٥٪ الى ٤٠٪	البلعوم الانفى
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	ضيق بالبلعوم الانفى ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى للبلعوم .
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم .
من ١٠٪ الى ٣٠٪	البلعوم السفلى
٢٠٪	ضيق بالبلعوم يعيق البلع .
من ٥٪ الى ٢٠٪	الحنجرة
من ١٠٪ الى ٣٠٪	درن الحنجرة .
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت .
من ٤٠٪ الى ٥٠٪	ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضيق التنفس .
من ٤٠٪ الى ٥٠٪	ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعى وضع انبوبة حنجرية .
من ٤٠٪ الى ٥٠٪	ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالاقطار الصوتية .

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المختلف
من ١٠٪ الى ٣٠٪	المرىء ضيق بالمرىء يعيق البلع المعدة
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	قرحة مزمنة • قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة او ضيق
من ٤٠٪ الى ٥٠٪	فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة •
من ٥٠٪ الى ٦٠٪	ناسور معدى لم يشف بالعلاج الجراحى الامعاء الدقاق
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	ناسور بالامعاء فى وضع مرتفع بالبطن
من ٤٠٪ الى ٥٠٪	ناسور بالامعاء فى وضع منخفض بالبطن
من ١٠٪ الى ٣٠٪	فقد الامعاء •
	الامعاء الغلاظ
	ناسور لم يشف بالعلاج الجراحى ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز
من ٢٠٪ الى ٤٠٪	والتبرز عادى •
	الشرح
	ناسور حسب موضعه خارج او داخل العضلة العاصرة
	ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس
	المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة
	ومصحوب او غير مصحوب بسقوط الشرج او التهاب
من ٢٠٪ الى ٥٠٪	معوى او التهاب بريتنوى •
من ٢٠٪ الى ٥٠٪	الكبد
	ناسور مرارى او صديدى •
	الطحال
٢٠٪	استئصال الطحال السليم •
١٠٪	استئصال الطحال المتضخم •
صفر	استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء البطن •
	جدار البطن
من ١٠٪ الى ٢٠٪	فتق اربى ايمن او ايسر او فتق سرى او فخذى
من ٢٠٪ الى ٣٠٪	فتق اربى مزدوج •
من ١٠٪ الى ٣٠٪	فتق بجدار البطن او فتق جراحى •
من ٥٪ الى ١٠٪	شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تآثر عصب بجدار البطن المسالك البولية
	الكلى والحالب •
من ١٠٪ الى ٣٠٪	التهاب باحدى الكليتين •
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	التهاب كلوى يسبب عدوى او تسمماً
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	التهاب بحوض الكليتين
من صفر الى ١٥٪	استئصال الكلية والاخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة)
٥٠٪	استئصال الكلية والاخرى متكيسة
من ٥٪ الى ١٠٪	كلية متحركة
٥٠٪	درن بكلية واحدة
من ٥٠٪ الى ٨٠٪	درن بالكليتين
٥٠٪	ناسور بالحالب
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	ناسور بطنى بولى
	المثانة
من ٤٠٪ الى ٥٠٪	التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر
٥٠٪	ناسور بولى بالعامه او العجان
٧٠٪	ناسور مثانى معوى
من ٥٠٪ الى ٧٠٪	ناسور مثانى شرجى
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	التهاب مثانى مزمن اصابى او جرح بالمثانة
٥٠٪	استدعى تثبيت قسطرة
من ٥٠٪ الى ٧٠٪	التهاب مثانى مع التهاب بحوض كلية واحدة
من ٢٠٪ الى ٣٠٪	التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكليتين
٤٠٪	درن بالمثانة مع سلامة الكليتين
٢٠٪	انحباس كلى بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكى
	انحباس جزئى بالبول
من ٥٠٪ الى ٩٠٪	انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة
من ٢٠٪ الى ٣٠٪	او كليتين
	عدم القدرة على حبس البول
٧٠٪	قناة مجرى البول الخلفية
٥٠٪	ضيق كامل نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية
من ٢٠٪ الى ٤٠٪	ضيق جزئى نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية
من ٤٠٪ الى ٦٠٪	ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية
	ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول
	قناة مجرى البول الامامية
من ٢٠٪ الى ٣٠٪	ضيق يمكن توسيعه
من ٣٠٪ الى ٤٠٪	ضيق يصعب توسيعه
٣٠٪	ناسور بولى
٥٠٪	انعدام قناة مجرى البول الامامية مع فتحة بالعجان
٤٠٪	انعدام قناة مجرى البول الامامية ما بين السرة والعجان

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ١٠٪ الى ٢٠٪ من صفر الى ٢٠٪	القفص الصدري كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية كسر ضلع حسب المضاعفات الرئتان
من ٥٪ الى ٢٠٪ من ٢٠٪ الى ٥٠٪	التهاب شعبي مزمن خفيف التهاب شعبي مزمن شديد التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفزيما او تمدد شعبي
من ٥٠٪ الى ١٠٠٪ من ٥٪ الى ٣٠٪ من ١٠٪ الى ٤٠٪ من ٢٠٪ الى ٧٠٪ من ٥٪ الى ١٠٪ من ١٠٪ الى ٤٠٪ من ٤٠٪ الى ٧٠٪ من ٧٠٪ الى ١٠٠٪ من ١٠٪ الى ٣٠٪ من ٣٠٪ الى ٦٠٪ من ٦٠٪ الى ٩٠٪ ١٠٠٪	او ربو او هبوط بالقلب انسكاب للورى اصابى انسكاب دموى للورى انسكاب صديدى للورى اصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة اصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة اصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء سليكوزس مصحوب بتليف بسيط فى الرئتين سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين بسيستوزس (ربو القطن او الكتان) وغير مصحوب بتغيرات فى اشعة الرئتين بسيستوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي بسيستوزس مصحوب بانفزيما امفزيما نتيجة استنشاق ابخرة امفزيما نتيجة النفخ فى الالات اورام خبيثة نتيجة استنشاق ابخرة او اترية
تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص فى الطاقة التنفسية من ١٠٪ الى ٥٠٪ من ٥٠٪ الى ٩٠٪ من ١٠٪ الى ٩٠٪ من ١٠٪ الى ٩٠٪ ١٠٠٪	القلب والاورطى التصاق بغشاء القلب او اصابة بصمام القلب او التهاب بعضلات القلب او تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافئ مع بعض اعراض ظاهرة مع عدم تكافؤ القلب تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى او تسمم انيورزم الاورطى او جدار القلب
من ١٠٪ الى ٢٠٪ من ٢٠٪ الى ٦٠٪ ٨٠٪ من ٣٠٪ الى ٩٠٪ من ٣٠٪ الى ٨٠٪	

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
صفر	اعضاء التناسل
٪٢٥	اثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب
٪٣٠	فقد تمرة القضيب •
٪٦٠	انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي •
٪٧٠	فقد القضيب •
٪٩٠	فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول •
٪٣٥	فقد القضيب مع الخصيتين •
٪٢٥	فقد خصية قبل البلوغ •
٪١٥	فقد خصية من سن البلوغ لغاية ٤٠ سنة •
٪٦٠	فقد خصية بعد سن الاربعين •
٪٤٠	فقد خصيتين قبل سن البلوغ •
٪٣٠	فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الاربعين •
من صفر الى ٪١٠	فقد خصيتين بعد سن الاربعين •
من ٪١٠ الى ٪١٥	قلة مائية حسب الحجم والمضاعفات •
من ٪١٠ الى ٪١٥	قلة دموية اصابية •
من ٪٢٠ الى ٪٤٠	درن البربخ والخصية من ناحية واحدة •
من ٪٤٠ الى ٪٥٠	درن البربخ والخصية من الناحيتين •
	درن البربخ والبروستاتا والحوصلة المنوية •
	الاناث
من ٪٤٠ الى ٪٦٠	فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ •
٪٤٠	فقد الرحم قبل الانجاب •
٪٣٠	فقد الرحم بعد الانجاب
٪٣٠	فقد مبيض واحد قبل او بعد سن البلوغ •
من ٪٥ الى ٪١٥	سقوط الرحم او المهبل •
	الغدد الدرقية
من ٪٥ الى ٪٢٠	غدد درنية •
من ٪٢٠ الى ٪٢٥	غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير •
من ٪٤٠ الى ٪١٠٠	سرطان الغدد •
	الاورام الخبيثة
	تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته او بتره او انتكاس الحالة او عدم امكان اجراء عملية •
من ٪٤٠ الى ٪١٠٠	بعض الامراض
٪٥٠	الزهري كمرض مهني •
من ٪٢٠ الى ٪٤٠	ناسور معاود واحد او متعدد وحسب الموضع •
من ٪٢٠ الى ٪١٠٠	سرطان الدم •

- يراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ماأتى :
- ١ - ان تكون الجراحة قد التأت التئاما كاملا دون تخلف اية مضاعفات او معوقات لحركة المفاصل المتبقية ، كالتندبات ، او التلفيات ، أو التكلسات او الالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات .
 - ٢ - فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الاعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية .
 - ٣ - فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها .
 - ٤ - اذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوى اليسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الايمن .
 - ٥ - اذا عجز اى عضو من اعضاء الجسم المبينة اعلاه عجزا كليا مستديما عن اداء وظيفته اعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود واذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن اداء وظيفته .
 - ٦ - اذا نتج عن الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأى حال من الاحوال ان تتعدها .

ثانيا - في حالة فقد الابصار

درجة الابصار (١)	نسبة قوة الابصار (٢)	نسبة فقد الابصار (٣)	درجة العجز للعين المصابة (٤)
٦/٦	١٠٠ر٠	-	-
٩/٦	٩١ر٥	٨ر٥	٢٩٠
١٢/٦	٨٣ر٦	١٦ر٤	٥٧٤
١٨/٦	٦٩ر٩	٣٠ر٠	١٠ر٥٣
٢٤/٦	٥٨ر٥	٤١ر٥	١٤ر٥٢
٣٦/٦	٤٠ر٠	٦٠ر٠	٢٤ر٠٠
٦٠/٦	٢٠ر٠	٨٠ر٠	٢٨ر٠٠
٦٠/٥	١٤ر٠	٨٦ر٠	٣٠ر١٠
٦٠/٤	٨ر٢	٩١ر٠	٣٢ر١٣
٦٠/٣	٢ر١	٩٧ر٩	٣٤ر٢٦
٦٠/٢	٠ر٦	٩٩ر٤	٣٤ر٧٩
٦٠/١ فأقل	-	١٠٠ر٠	٣٥ر٠٠

ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار ما يأتى :

- ١ - أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة (عمود ٤) .
- ٢ - في حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة تعتبر ان العين كانت سليمة ٦/٦ .
- ٣ - مع مراعاة احكام البند (١) يراعى في حالة اصابة العين الوحيدة ان تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الابصار بها على اعتبار ان الابصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ (عمود ٣) .
- ٤ - في حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزا كاملا .
- ٥ - مع مراعاة احكام البند (١) يراعى في حالة الاصابة بكلتا العينين ان تقدر درجة العجز على اساس نصف مجموع قوة ابصار كل منهما اى باعتبار ان الابصار لكل عين ٥٠٪ (عمود ٣) .

ثالثا : في حالة فقد السمع :

- (أ) يعتبر السمع سليما اذا كان ضعف السمع لا يتجاوز ١٥ ديسبل لكل من الاذنين .
- (ب) تحتسب نسبة فقد السمع للاذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على ١٥ ديسبل .
- (ج) تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠٪ اذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للاذنين يصل الى ٨٥ ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥٪ من العجز الكلى .

ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى :
١ - أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للاصوات التى يبلغ ترددها من ١٢٥ الى ١٠٠ سيكل / ثانية . مع مراعاة ان يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لامكان الوصول بسهولة الى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة .

٢ - ان تقدر درجة العجز الناشء عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة .

٣ - فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما ١٠٠٪ تبعا لسن العامل المصاب اى يضاف $\frac{1}{4}$ ديسبل لكل سنة تزيد على ٤٥ .

٤ - مع مراعاة احكام البند (٢) يراعى فى حالة اصابة الاذن الوحيدة ان تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الاذن على اعتبار ان سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل .

٥ - مع مراعاة احكام البند (٤) يراعى فى حالة اصابة الاذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع ان تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتى :

(١) النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معا :

(نسبة فقد السمع فى الاذن الاقوى $\times ٥$ + نسبة فقد السمع فى الاذن الاضعف)

٦

(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على اساس ان نسبة ١٠٠٪ من فقد السمع تعادل ٥٥٪ من العجز الكامل .

ويشترط فى جميع ما تقدم ان تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما .

رابعاً : العجز الناتج عن الاجهاد او الارهاق من العمل
والوفاة الناتجة عنهما

نسبة العجز من العجز الكلي المستديم	الحالة المرضية
%	١ - نزيف المخ او انسداد شرايين المخ ينتج عنه :
١٠٠	شلل نصفي غير قابل للشفاء
٨٠	خزل نصفي مع فقد النطق
٦٠	خزل نصفي مع صعوبة في النطق
٤٠ - ٢٠	خزل نصفي ايمن
٣٠ - ١٥	خزل نصفي ايسر
٧٠	شلل بالطرف العلوي الايمن
٥٠	شلل بالطرف العلوي الايسر
٣٥	خزل بالطرف العلوي الايمن
٢٥	خزل بالطرف العلوي الايسر
٥٠ - ١٠	فقد النطق
	ب - انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه
٢٠ - ١٠	تلف عضلات القلب
٦٠ - ٢٠	بعض اعراض ظاهرة
٨٠ - ٦٠	عدم تكافؤ القلب
	ج - الوفاة
١٠٠	سواء كانت فجائية او متراخية نتيجة (١ ، ب) او احدهما .

جدول (٣)
براس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره دينار واحد

السن عند الاستبدال		لمدة ٥ سنوات		لمدة ١٠ سنوات		لمدة ١٥ سنة	
دينار	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس
حتى سن ٤٠	٣٠٠	٥٣	٨٠٠	٩٤	٦٠٠	١٢٦	٦٠٠
٤١	٢٥٠	٥٣	٦٠٠	٩٤	١٠٠	١٢٦	١٠٠
٤٢	٢٠٠	٥٣	٤٠٠	٩٤	٦٠٠	١٢٥	٦٠٠
٤٣	١٥٠	٥٣	٣٠٠	٩٤	١٠٠	١٢٥	١٠٠
٤٤	١٠٠	٥٣	-	٩٤	١٠٠	١٢٤	١٠٠
٤٥	٥٠	٥٣	٧٠٠	٩٣	١٠٠	١٢٤	١٠٠
٤٦	٩٥٠	٥٣	٤٠٠	٩٣	٥٠٠	١٢٣	٥٠٠
٤٧	٨٥٠	٥٢	١٠٠	٩٣	٧٠٠	١٢٢	٧٠٠
٤٨	٧٥٠	٥٢	٨٠٠	٩٢	٩٠٠	١٢١	٩٠٠
٤٩	٦٥٠	٥٢	٤٠٠	٩٢	-	١٢١	-
٥٠	٥٥٠	٥٢	٩٠٠	٩١	-	١٢٠	-
٥١	٤٥٠	٥٢	٤٠٠	٩١	٩٠٠	١١٨	٩٠٠
٥٢	٣٠٠	٥٢	٨٠٠	٩٠	٧٠٠	١١٧	٧٠٠
٥٣	١٥٠	٥٢	٢٠٠	٩٠	٤٠٠	١١٦	٤٠٠
٥٤	-	٥٢	٥٠٠	٨٩	٩٠٠	١١٤	٩٠٠
٥٥	٨٠٠	٥١	٨٠٠	٨٨	٣٠٠	١١٣	٣٠٠
٥٦	٦٠٠	٥١	-	٨٨	٦٠٠	١١١	٦٠٠
٥٧	٣٥٠	٥١	١٠٠	٨٧	٨٠٠	١٠٩	٨٠٠
٥٨	١٠٠	٥١	١٠٠	٨٦	٩٠٠	١٠٧	٩٠٠
٥٩	٨٠٠	٥٠	١٠٠	٨٥	٨٠٠	١٠٥	٨٠٠
٦٠	٥٠٠	٥٠	-	٨٤	٦٠٠	١٠٣	٦٠٠
٦١	١٥٠	٥٠	٨٠٠	٨٢	-	-	-
٦٢	٨٠٠	٤٩	٤٠٠	٨١	-	-	-
٦٣	٣٥٠	٤٩	٩٠٠	٧٩	-	-	-
٦٤	٩٠٠	٤٨	٣٠٠	٧٨	-	-	-
٦٥	٤٠٠	٤٨	٧٠٠	٧٦	-	-	-

ملاحظة :

- ١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
- ٢ - لا يجوز الاستبدال لمن تقرر اللجنة الطبية المختصة خطورة حالته الصحية .
- ٣ - لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سنه ٦٥ .
- ٤ - تزداد سنوات اضافية لسن طالب الاستبدال تبعا لحالته الصحية تقدرها اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة .

جدول (٤)
بتوزيع المعاش على المستحقين

رقم الحالة	المستحق في المعاش	الأرملة أو الأرملة	الأولاد والأولاد الإبن المتوفى	الوالدان والإخوة والأخوات
١	أرملة أو أرملة أو زوج وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن المتوفى .	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—
٢	أرملة أو أرملة أو زوج ووالد أو والدة أو كلاهما ، وأخ أو أخت أو كلاهما ..	$\frac{2}{3}$	—	$\frac{1}{3}$
٣	أرملة أو أرملة أو زوج .	$\frac{3}{4}$	—	—
٤	أرملة أو أرملة أو زوج ، وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما .	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
٥	ولد واحد أو أكثر	—	كامل المعاش	—
٦	ولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفى .	—	كامل المعاش	—
٧	ولد واحد ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما .	—	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
٨	أكثر من ولد وأولاد ابن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما .	—	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$
٩	والد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما .	—	—	$\frac{1}{3}$
١٠	والد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما .	—	—	$\frac{2}{3}$

ملاحظات الجدول (٤) :

- ١ - يعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة .
- ٢ - في حالة وجود أولاد ابن متوفى ، فيستحقون نصيب والدهم بافتراض وجوده على قيد الحياة .
- ٣ - في حالة اجتماع أكثر من مستحق من فئة واحدة ، يوزع النصيب المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم .
- ٤ - يقصد بلفظ الأولاد وأولاد الابن المتوفى ، الأبناء والبنات .

جدول رقم (٥)
بتحديد القسط الشهري
عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط

مدة التقسيط				السن عند التقسيط
١٠ سنوات		٥ سنوات		
دينار	فلس	دينار	فلس	
١	١١٦	١	٨٧٦	حتى سن ٤٠
١	١١٦	١	٨٧٨	٤١
١	١١٦	١	٨٨٠	٤٢
١	١١٦	١	٨٨٢	٤٣
١	١١٦	١	٨٨٤	٤٤
١	١١٦	١	٨٨٦	٤٥
١	١١٧	١	٨٨٩	٤٦
١	١١٨	١	٨٩٢	٤٧
١	١١٩	١	٨٩٥	٤٨
١	١١٩	١	٨٩٥	٤٩
١	١٢١	١	٩٠٣	٥٠
١	١٢٢	١	٩٠٧	٥١
١	١٢٣	١	٩١٢	٥٢
١	١٢٤	١	٩١٧	٥٣
١	١٢٥	١	٩٢٣	٥٤
١	١٢٦	١	٩٣٠	٥٥
١	١٣٦	١	٩٣٨	٥٦
١	١٤٨	١	٩٤٧	٥٧
١	١٦١	١	٩٥٧	٥٨
١	١٧٥	١	٩٦٨	٥٩
١	١٩٠	١	٩٨٠	٦٠
١	٢٠٨	١	٩٩٤	٦١
١	٢٢٩	٢	١٠٠٨	٦٢
١	٢٥٢	٢	١٠٢٦	٦٣
١	٢٧٧	٢	١٠٤٥	٦٤
١	٣٠٤	٢	١٠٦٦	٦٥

ملاحظات :

- ١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة .
- ٢ - يسقط القسط الشهري بالوفاة .
- ٣ - يستحق القسط الأول في آخر الشهر التالي لتاريخ موافقة الهيئة على طلب الضم .

